



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE RAMADANI ALIAS ANDRE;**
2. Tempat lahir : Pulau Jantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Bagan Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andre Ramadani alias Andre, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Ramadani alias Andre berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-131/Rp-Rap/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru menuju Café yang terletak Dusun I Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bertemu dengan sdr ARIF (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa tiba sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya terdakwa menelpon/menghubungi sdr ARIF dan berkata “mana bang ?” kemudian sdr ARIF menjawab “tunggu bentar ya”. Kemudian sekira pukul 21.15 wib sdr ARIF datang dan bertemu dengan terdakwa didepan Café tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr ARIF berjalan kebelakang Café



tersebut dan selanjutnya sdr ARIF mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dari bawah pohon sawit dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka isi kotak rokok sampoerna tersebut dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, terdakwa menyimpan kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru.

Kemudian sekira pukul 21.30 wib saat terdakwa ditengah jalan tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh Saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Marbau, kemudian Saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tersebut dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari ARIF, selanjutnya Saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru tersebut ke Kantor Polsek Marbau dan diserahkan ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 132/03.10102/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,37 gram, dan berat Netto 1,07 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 1727/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram.

milik Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingaangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan merupakan anggota kepolisian Polsek Marbau mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan. Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ada seseorang yang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Hendra Purnama, saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan melakukan pengintaian ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.30 wib saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Andre Ramadani alias Andre melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi Abdu Rahmansyah, dan saksi BP. Hasibuan membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru tersebut ke Kantor Polsek Marbau dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 132/03.10102/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,37 gram, dan berat Netto 1,07 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 1727/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap



A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram.

milik Terdakwa ANDRE RAMADANI alias ANDRE benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdu Ramansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya Saksi Hendra Purnama (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru membawa narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang saksi bersama rekan saksi peroleh bahwa informasi tersebut benar, kemudian saksi bersama rekan saksi menyusun rencana kerja, dan hingga sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian



ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru dan saksi bersama rekan saksi pun langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Andre Ramadani Alias Andre (Terdakwa), kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata "apa ini ? ", dan Terdakwa menjawab "sabu Pak ", kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan Terdakwa "darimana sabu mu ini?", dan Terdakwa menjawab "dari ARIF Pak ", selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Marbau lalu diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hendra Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya Saksi Abdu Ramansyah (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau



Kabupaten Labuhanbatu Utara sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru membawa narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang saksi bersama rekan saksi peroleh bahwa informasi tersebut benar, kemudian saksi bersama rekan saksi menyusun rencana kerja, dan hingga sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru dan saksi bersama rekan saksi pun langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Andre Ramadani Alias Andre (Terdakwa), kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “apa ini ? “, dan Terdakwa menjawab “sabu Pak “, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan Terdakwa “darimana sabu mu ini?“, dan Terdakwa menjawab “dari ARIF Pak “, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Marbau lalu diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja



Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Arif (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun I Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa pergunakan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/03.10102/2023 tanggal 17 Maret 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1727/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T.,



menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru membawa narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama peroleh bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama menyusun rencana kerja, dan hingga sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melakukan pengintaian ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melihat seorang laki-laki melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru dan Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama pun langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap



memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Andre Ramadani Alias Andre (Terdakwa), kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “apa ini ? “, dan Terdakwa menjawab “sabu Pak “, kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama menanyakan Terdakwa “darimana sabu mu ini?“, dan Terdakwa menjawab “dari ARIF Pak “, selanjutnya Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Marbau lalu diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Arif (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun I Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa pergunakan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Andre Ramadani Alias Andre oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru membawa narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama peroleh bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama menyusun rencana kerja, dan hingga sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melakukan pengintaian ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama melihat seorang laki-laki melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru dan Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama pun langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri laki-laki tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Andre Ramadani Alias Andre (Terdakwa), kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap



Purnama melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “apa ini ?”, dan Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama menanyakan Terdakwa “darimana sabu mu ini?”, dan Terdakwa menjawab “dari ARIF Pak”, selanjutnya Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Marbau lalu diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Arif (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun I Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Abdu Ramansyah bersama Saksi Hendra Purnama (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, yang mana barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah



terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru, yang telah disita dari Terdakwa dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap



tidak diketahui pemiliknya serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Ramadani Alias Andre** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam list biru;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ery Sugiarto, S.H.